

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA MÔN THUẾ VÀ QUẢN LÝ THUẾ NÂNG CAO VACPA 2019

Câu 1: 2 điểm

	Các nghĩa vụ của người nộp thuế:
1/4	Đăng ký thuế, sử dụng mã số thuế theo quy định của pháp luật
1/4	Khai thuế chính xác, trung thực, đầy đủ và nộp hồ sơ thuế đúng thời hạn; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ thuế
1/4	Nộp tiền thuế đầy đủ, đúng thời hạn, đúng địa điểm
1/4	Chấp hành chế độ kế toán, thống kê và quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật
1/4	Ghi chép chính xác, trung thực, đầy đủ những hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế, khấu trừ thuế và giao dịch phải kê khai thông tin về thuế
1/4	Lập và giao hóa đơn, chứng từ cho người mua theo đúng số lượng, chủng loại, giá trị thực thanh toán khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật
1/4	Cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế, số hiệu và nội dung giao dịch của tài khoản mở tại ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác; giải thích việc tính thuế, khai thuế, nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế
1/4	Chấp hành quyết định, thông báo, yêu cầu của cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế theo quy định của pháp luật
1/4	Chịu trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật trong trường hợp người đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền thay mặt người nộp thuế thực hiện thủ tục về thuế sai quy định
1/4	Trường hợp người nộp thuế là tổ chức kinh doanh tại địa bàn có cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin phải thực hiện kê khai, nộp thuế, giao dịch với cơ quan quản lý thuế thông qua phương tiện điện tử theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử
1/4	Căn cứ tình hình thực tế và điều kiện trang bị công nghệ thông tin, Chính phủ quy định cụ thể việc người nộp thuế không phải nộp các chứng từ trong hồ sơ khai, nộp thuế, hồ sơ hoàn thuế và các hồ sơ thuế khác mà cơ quan quản lý nhà nước đã có
2/4	Phân tích ý nghĩa của quy định “Trường hợp người nộp thuế là tổ chức kinh doanh tại địa bàn có cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin phải thực hiện kê khai, nộp thuế, giao dịch với cơ quan quản lý thuế thông qua phương tiện điện tử theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử”: + Tạo cơ sở pháp lý để triển khai mở rộng hoạt động kê khai, nộp thuế và giao dịch điện tử trong thực hiện các thủ tục thuế + Giúp người nộp thuế giảm chi phí về thời gian và thủ tục kê khai, nộp thuế; giảm chi phí tuân thủ thuế cho người nộp thuế + Giúp việc kê khai thuế, nộp thuế và thực hiện thủ tục về thuế được nhanh chóng, thuận tiện, không bị giới hạn về giờ hành chính trong thực hiện các thủ tục thuế + Nâng cao hiệu quả quản lý thuế của cơ quan thuế, giảm chi phí quản lý của cơ quan thuế thông qua kết nối ứng dụng kê khai, nộp thuế, thực hiện thủ tục thuế điện tử của người nộp thuế với hệ thống quản lý thuế điện tử của cơ quan thuế + Tạo thuận lợi cho việc kiểm tra, giám sát của cơ quan thuế đối với hoạt động kê khai, nộp thuế của người nộp thuế; giải quyết các thủ tục thuế được nhanh chóng, thuận tiện và chính xác. (Ghi chú: Đây là câu hỏi mở nên các câu trả lời trên có tính chất gợi ý. Thí sinh có thể trình bày những ý khác nhưng phải lập luận logic và hợp lý)

Câu 2: 2 điểm

	Những khoản thuế không được trừ khi xác định TNCT thu nhập doanh nghiệp:
1/4	+ Các khoản thuế liên quan đến hàng hóa, dịch vụ mua vào không đáp ứng đủ điều kiện xác định chi phí được trừ theo quy định của pháp luật
	+ Thuế GTGT phải nộp theo phương pháp khấu trừ
	+ Thuế GTGT đầu vào đã được khấu trừ hoặc hoàn thuế

1/4	+ Thuế GTGT đầu vào tương ứng với giá mua vượt trên 1,6 tỷ đồng của TSCĐ là xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống vượt mức được khấu trừ theo quy định pháp luật về thuế GTGT. Cho ví dụ minh họa...
1/4	+ Thuế TNDN, trừ thuế TNDN nộp thay nhà thầu nước ngoài trong trường hợp theo hợp đồng doanh thu mà nhà thầu nước ngoài hoặc nhà thầu phụ nước ngoài nhận được là doanh thu đã bao gồm thuế + Thuế thu nhập cá nhân, trừ thuế thu nhập cá nhân trong trường hợp hợp đồng lao động quy định người sử dụng lao động là người chịu thuế (lương không bao gồm thuế thu nhập cá nhân)
	Thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ mà cũng không được trừ khi xác định TNCT thu nhập doanh nghiệp:
1/4	+ Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ không sử dụng cho sản xuất, kinh doanh của cơ sở kinh doanh
1/4	+ Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ mà hóa đơn mua hàng không hợp pháp Ví dụ minh họa
1/4	+ Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ có tổng giá thanh toán từ 20 triệu đồng/lần trở lên mà không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt khi thanh toán Ví dụ minh họa
1/4	+ Thuế GTGT đầu vào của vật tư, hàng hóa bị tổn thất đã được bảo hiểm bồi thường hoặc đã xác định được trách nhiệm bồi thường + Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa hao hụt tự nhiên vượt mức quy định
1/4	+ Thuế GTGT đầu vào tương ứng với giá mua vượt trên 1,6 tỷ đồng của TSCĐ là xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống không sử dụng cho kinh doanh vận chuyển khách, du lịch, khách sạn và làm mẫu lái thử của hoạt động kinh doanh ô tô Ví dụ minh họa + Thuế GTGT đầu vào của tàu bay, du thuyền không sử dụng cho kinh doanh vận chuyển khách, du lịch, khách sạn

Câu 3: 2 điểm

	1. Tính thuế TTĐB
	<i>a) Thuế TTĐB của thuốc lá tiêu thụ trong tháng:</i>
2/4	+ Thuốc lá bán cho công ty thương mại để xuất khẩu và thuốc lá xuất khẩu không thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt + Thuốc lá sợi bán cho một cơ sở sản xuất khác không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt do đây không phải là số thuốc lá sợi do doanh nghiệp sản xuất ra mà mua vào rồi bán ra (khâu kinh doanh thương mại) + Thuốc lá do cửa hàng phụ thuộc ở quận Cầu Giấy bán ra: $40.000 \times [217.000 / (1 + 75\%)] \times 75\% = 3.720 \text{ trđ}$ + Thuốc lá do cửa hàng phụ thuộc ở Hưng Yên bán ra: $100.000 \times [224.000 / (1 + 75\%)] \times 75\% = 9.600 \text{ trđ}$ + Thuốc lá bán cho các công ty thương mại: $500.000 \times [217.000 / (1 + 75\%)] \times 75\% = 46.500 \text{ trđ}$ → Tổng số thuế tiêu thụ đặc biệt của thuốc lá tiêu thụ trong tháng: 59.820 trđ
	<i>b) Thuế TTĐB của thuốc lá sợi được khấu trừ</i>
1/4	+ Định mức sản xuất thuốc lá điều: $320.000 / 2.000.000 = 0,16 \text{ kg/cây}$ + Số thuốc sợi tương ứng với thuốc lá điều chịu thuế tiêu thụ trong tháng: $(40.000 + 100.000 + 500.000) \times 0,16 = 102.400 \text{ kg}$ + Số thuế TTĐB của thuốc lá sợi được khấu trừ: $102.400 \times [245.000 / (1 + 75\%)] \times 75\% = 10.572 \text{ trđ}$
1/4	<i>c) Thuế TTĐB phải nộp:</i> $59.820 - 10.572 = \mathbf{49.248 \text{ trđ}}$
	2. Tính thuế GTGT
2/4	- VAT đầu ra: + Thuốc lá sợi bán cho một cơ sở sản xuất khác: $(400.000 - 320.000) \times 250.000 \times 10\% =$

	2.000 trđ
	+ Thuộc lá bán cho công ty thương mại để xuất khẩu: $400.000 \times 136.000 \times 10\% = 5.440$ trđ
	+ Thuộc lá xuất khẩu: $600.000 \times 130.000 \times 0\% = 0$
	+ Thuộc lá do cửa hàng phụ thuộc ở quận Cầu Giấy bán ra: $40.000 \times 217.000 \times 10\% = 868$ trđ
	+ Thuộc lá do cửa hàng phụ thuộc ở Hưng Yên bán ra: $100.000 \times 224.000 \times 10\% = 2.240$ trđ
	+ Thuộc lá tiêu thụ nội địa: $500.000 \times 217.000 \times 10\% = 10.850$ trđ
	→ Tổng VAT đầu ra: 21.398 trđ
1/4	- VAT đầu vào được khấu trừ:
	+ Cửa thuốc lá sợi mua vào: $400.000 \times 245.000 \times 10\% = 9.800$ trđ
	+ Cửa hàng hóa, dịch vụ khác: $4.440 - 60 = 4.380$ trđ (Nhiên liệu bị tổn thất do hỏa hoạn đã được bồi thường thì không được khấu trừ)
	→ Tổng VAT đầu vào được khấu trừ: 14.180 trđ
1/4	- VAT phải nộp: $21.398 - 14.180 = 7.218$ trđ

Câu 4: 2 điểm

Đơn vị tiền: Triệu đồng

1/4	1. Doanh thu tính thuế: 200.000 . Trong đó: + Phần doanh thu được miễn thuế là doanh thu từ hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong cung cấp cho công ty MMA: 6.000. + Doanh thu của các hoạt động còn lại không được miễn thuế TNDN: $80.000 + 110.000 + 4.000 = 194.000$
	2. Chi phí được trừ
	a) Chi phí được trừ của hoạt động kinh doanh thương mại và vận chuyển khách
	- Các khoản chi phí không được trừ loại khỏi chi phí doanh nghiệp đã kê khai
1/4	+ Chi phí khấu hao TSCĐ dùng hoạt động 16 tháng để sửa chữa lớn: 400 + Chi tài trợ bằng tiền trực tiếp cho bệnh nhân ở Bệnh viện Hữu Nghị: 200
1/4	+ Ủng hộ Hội Cựu chiến binh địa phương: 40 + Thuế GTGT phải nộp và đã nộp: 4.000 Tổng các khoản chi phí không được trừ loại khỏi chi phí doanh nghiệp kê khai: 4.640
1/4	Tổng chi phí được trừ của hoạt động kinh doanh thương mại và vận chuyển khách: $172.000 - 4.640 = 167.360$
	b) Chi phí được trừ của hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cung cấp cho công ty Việt Long: 3.200
	c) Tổng chi phí được trừ của hoạt động kinh doanh không được miễn thuế: $167.360 + 3.200 = 170.560$
	d) Chi phí được trừ của hoạt động được miễn thuế (hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cung cấp cho công ty MMA): 4.800
	3. Thu nhập chịu thuế:
1/4	+ Thu phạt vi phạm hợp đồng kinh tế: 100 + Thu nhập từ góp vốn liên kết trong nước (được miễn thuế): 400 → Tổng TNCT khác: 500
1/4	4. Thu nhập chịu thuế: - TNCT của hoạt động sản xuất kinh doanh không được miễn thuế: $194.000 - 170.560 = 23.440$ - TNCT của hoạt động sản xuất, kinh doanh được miễn thuế (hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cung cấp cho công ty MMA): $6.000 - 4.800 = 1.200$ - TNCT khác: 500 - Tổng TNCT: $23.440 + 1.200 + 500 = 25.140$
1/4	5. Thu nhập miễn thuế:

	- Thu nhập từ hợp đồng nghiên cứu khoa học cung cấp cho công ty MMA: 1.200 - TN từ góp vốn liên kết trong nước đã nộp thuế tại nơi góp vốn: 400 → Tổng thu nhập miễn thuế: 1.600
	6. Thu nhập tính thuế: $25.140 - 1.600 = 23.540$
1/4	7. Thuế TNDN phải nộp: $23.540 \times 20\% = 4.708$

Câu 5: 2 điểm

Phương án 1:

Đơn vị tiền: Triệu đồng

	1. Xác định thuế TNCN phải nộp đối với tiền lương, tiền công
	a) Thu nhập chịu thuế
1/4	+ Tiền lương: $50 \times 12 + 80 = 680$
	+ Trợ cấp một lần khi sinh con là thu nhập không chịu thuế
	+ Phụ cấp thù nghề nghiệp theo quy định của pháp luật là thu nhập không chịu thuế
1/4	+ Lương tháng thứ 13 năm 2017: 54
	+ Thẻ hội viên câu lạc bộ Aerobic: 24
	Tổng TNCT từ tiền lương, tiền công: 758
	b) Các khoản giảm trừ
1/4	+ Bản thân bà Hoàng Anh: 108
	+ Con lớn: 43,2
	+ Con nhỏ: $3,6 \times 6 = 21,6$
1/4	+ Bố chồng không được giảm trừ vì có thu nhập hàng tháng 2 triệu đồng
	+ Mẹ đẻ không được giảm trừ vì trong năm người thân ở nước ngoài gửi tặng 4.000 USD, tương đương $4.000 \times 23.000 = 92$ triệu đồng, tương đương 7,67 triệu đồng/tháng trong năm 2018.
	+ Giảm trừ đóng góp từ thiện (quỹ vì người nghèo): 20 triệu đồng
	Tổng các khoản giảm trừ: $108 + 43,2 + 21,6 + 20 = 192,8$
	c) TNTT từ tiền lương, tiền công: $758 - 192,8 = 565,2$
1/4	d) Thuế TNCT phải nộp từ tiền lương, tiền công:
	Bậc 1: $60 \times 5\% = 3$
	Bậc 2: $(120 - 60) \times 10\% = 6$
	Bậc 3: $(216 - 120) \times 15\% = 14,4$
	Bậc 4: $(384 - 216) \times 20\% = 33,6$
	Bậc 5: $(565,2 - 384) \times 25\% = 45,3$
	Tổng số thuế TNCN phải nộp từ tiền lương, tiền công: 102,3
	e) Số thuế TNCN còn phải nộp sau quyết toán thuế năm: $102,3 - 80 = 20,3$
	2. Thuế TNCN đối với các khoản thu nhập khác
1/4	- Thuế TNCN đối với phí tích lũy bảo hiểm nhân thọ đã được khấu trừ tại nguồn:
	$[180/(1 - 10\%)] \times 10\% = 20$
	- Lãi hợp đồng bảo hiểm nhân thọ được miễn thuế
1/4	- Ngày 25/4/2018: Được chia cổ tức bằng cổ phiếu chưa phải tính thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn
1/4	- Ngày 22/8/2018: Chuyển nhượng cổ phiếu:
	+ Thuế TNCN từ đầu tư vốn: $30.000 \times 10.000 \times 5\% = 15$
	+ Thuế TNCN từ chuyển nhượng chứng khoán: $30.000 \times 12.000 \times 0,1\% = 0,36$

Phương án 2:

	1. Xác định thuế TNCN phải nộp đối với tiền lương, tiền công
	a) Thu nhập chịu thuế
1/4	+ Tiền lương: $50 \times 6 + 80 = 380$
	(Do thời gian đó nghỉ sinh con 6 tháng hưởng lương từ BHXH nên chỉ tính tiền lương 6 tháng còn lại trong năm)
	+ Trợ cấp một lần khi sinh con là thu nhập không chịu thuế

	+ Phụ cấp thù nghề nghiệp theo quy định của pháp luật là thu nhập không chịu thuế
1/4	+ Lương tháng thứ 13 năm 2017: 54
	+ Thẻ hội viên câu lạc bộ Aerobic: 24
	Tổng TNCT từ tiền lương, tiền công: 458
	b) Các khoản giảm trừ
1/4	+ Bản thân bà Hoàng Anh: 108
	+ Con lớn: 43,2
	+ Con nhỏ: $3,6 \times 6 = 21,6$
1/4	+ Bố chồng không được giảm trừ vì có thu nhập hàng tháng 2 triệu đồng
	+ Mẹ đẻ không được giảm trừ vì trong năm người thân ở nước ngoài gửi tặng 4.000 USD, tương đương $4.000 \times 23.000 = 92$ triệu đồng, tương đương 7,67 triệu đồng/tháng trong năm 2018.
	+ Giảm trừ đóng góp từ thiện (quỹ vì người nghèo): 20 triệu đồng
	Tổng các khoản giảm trừ: $108 + 43,2 + 21,6 + 20 = \mathbf{192,8}$
1/4	c) TNTT từ tiền lương, tiền công: $458 - 192,8 = \mathbf{265,2}$
	d) Thuế TNCN phải nộp từ tiền lương, tiền công:
	Bậc 1: $60 \times 5\% = 3$
	Bậc 2: $(120 - 60) \times 10\% = 6$
	Bậc 3: $(216 - 120) \times 15\% = 14,4$
	Bậc 4: $(265,2 - 216) \times 20\% = 9,84$
1/4	Tổng số thuế TNCN phải nộp từ tiền lương, tiền công: 33,24
	e) Số thuế TNCN còn phải nộp sau quyết toán thuế năm: $33,24 - 80 = - \mathbf{46,76}$
	Bà Bình được đề nghị hoàn thuế thu nhập cá nhân 46,76
	2. Thuế TNCN đối với các khoản thu nhập khác
1/4	- Thuế TNCN đối với phí tích lũy bảo hiểm nhân thọ đã được khấu trừ tại nguồn:
	$[180/(1 - 10\%)] \times 10\% = 20$
	- Lãi hợp đồng bảo hiểm nhân thọ được miễn thuế
1/4	- Ngày 25/4/2018: Được chia cổ tức bằng cổ phiếu chưa phải tính thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn
1/4	- Ngày 22/8/2018: Chuyển nhượng cổ phiếu:
	+ Thuế TNCN từ đầu tư vốn: $30.000 \times 10.000 \times 5\% = 15$
	+ Thuế TNCN từ chuyển nhượng chứng khoán: $30.000 \times 12.000 \times 0,1\% = 0,36$